GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

CHƯƠNG 11: PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Hệ thống quy định pháp luật hiện hành theo Luật PCTN 2018 và Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

Phần I
Nhận diện & Dấu hiệu tham nhũng

Phần II
Các biện pháp phòng ngừa bắt buộc

Phần III
Chế tài xử lý vi phạm & Tội phạm

Khái niệm cơ bản

Tham nhũng & Dấu hiệu Pháp lý Cốt lõi

Khái niệm: Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. *(Khoản 1 Điều 3 Luật PCTN 2018)*

1. Chủ thể đặc biệt

Người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực nhà nước hoặc ngoài nhà nước.

2. Hành vi sai phạm

Lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong việc thực hiện nhiệm vụ , công vụ.

3. Mục đích vụ lợi

Nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc phi vật chất không chính đáng.

Phạm vi điều chỉnh

Phân loại Các Hành vi Tham nhũng

Khu vực Nhà nước

12 nhóm hành vi

- Tham ô tài sản; Nhận hối lộ; Lạm dụng chức vụ , quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
- Lạm quyền; Giả mạo trong công tác
- Lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng để trục lợi
- Nhũng nhiễu; Sử dụng trái phép tài sản công

Khu vực Ngoài Nhà nước

03 nhóm hành vi

- **Tham ô tài sản** trong doanh nghiệp, tổ chức
- **Nhận hối lộ** để giải quyết công việc nội bộ
- **Đưa & Môi giới hối lộ** vì vụ lợi doanh nghiệp

Mở rộng kiểm soát

Các Hành vi khác Vi phạm Pháp luật về PCTN

Hành vi khác vi phạm pháp luật về quy định phòng chống tham nhũng là những hành vi không thuộc trường hợp quy định tại Điều 2 của Luật PCTN 2018 (không phải tham nhũng) nhưng vi phạm những vấn đề mà Luật PCTN đã quy định .

Vi phạm Công khai & Minh bạch

Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định công khai thông tin công vụ. (Được quy định từ Điều 9 đến điều 16 Luật PCTN)

Vi phạm Định mức , Tiêu chuẩn & Chế độ

Sử dụng tài sản công vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhà nước quy định (Được quy định tại điều 18 , Điều 19 Luật PCTN).

Vi phạm Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ ,quyền hạn

Né tránh, cản trở hoặc không thực hiện quy định luân chuyển vị trí công tác (Được quy định tại Điều 24 , Điều 25 . Điều 26 Luật PCTN)

Kê khai Tài sản Không trung thực

Kê khai không trung thực hoặc không giải trình hợp lý nguồn gốc tài sản tăng thêm. (Được quy định tại Điều 36 Luật PCTN)

Biện pháp phòng ngừa

1 . Công khai, Minh bạch & Định mức Tiêu chuẩn

1. Công khai, Minh bạch

Nội dung: Thực hiện chính sách, quản lý tài chính/tài sản công, công tác tổ chức cán bộ và thủ tục hành chính.

Hình thức: Niêm yết tại trụ sở, họp báo, phát hành ấn phẩm hoặc công khai trên Cổng thông tin điện tử.

2. Định mức, Tiêu chuẩn, Chế độ

Xây dựng: Cơ quan, tổ chức bắt buộc ban hành và công khai định mức sử dụng tài sản công.

Trách nhiệm: Người cho phép hoặc sử dụng vượt định mức bắt buộc bồi thường thiệt hại và hoàn trả giá trị sử dụng.

Biện pháp phòng ngừa

2 . Quy tắc Ứng xử & Kiểm soát Xung đột Lợi ích

Quy tắc Ứng xử & Quà tặng

- Cấm những nhiễu: Cửa quyền, gây phiền hà trong giải quyết công việc.
- Cấm tư vấn trái phép: Tư vấn cho doanh nghiệp về việc thuộc thẩm quyền.
- Quản lý quà tặng: Nghiêm cấm nhận quà tặng dưới mọi hình thức liên quan công vụ.

Kiểm soát Xung đột Lợi ích

Khái niệm: Tình huống mà lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích tác động không đúng đến thực hiện nhiệm vụ , công vụ.

Biện pháp xử lý: Giám sát công vụ, đình chỉ/tạm đình chỉ công tác, hoặc chuyển vị trí công tác khác.

Biện pháp phòng ngừa

3 . Chuyển đổi Vị trí Công tác Cán bộ

Thời hạn định kỳ bắt buộc

Từ 02 năm đến 05 năm

Áp dụng đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các vị trí liên quan tài chính, tài sản công, nhân sự.

CÁC TRƯỜNG HỢP CHƯA THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI

- Đang bị xem xét kỷ luật, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.
- Đang điều trị bệnh hiểm nghèo, đi học biệt phái từ 12 tháng trở lên.
- Phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Biện pháp phòng ngừa

4. Cải cách Hành chính & Kiểm soát Tài sản, Thu nhập

Cải cách & Công nghệ

- **Dịch vụ công trực tuyến:** Đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm tiếp xúc trực tiếp.
- **Thanh toán không dùng tiền mặt:** Áp dụng bắt buộc với trả lương, thưởng và giao dịch công lớn.

Kiểm soát Tài sản, Thu nhập

Đối tượng kê khai: Cán bộ, công chức; sĩ quan; giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng trở lên.

Tài sản kê khai: Bất động sản, động sản từ 50 triệu VNĐ, tài sản nước ngoài, thu nhập tăng thêm.

Thời điểm: Kê khai lần đầu (trong vòng 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận , tuyển dụng), kê khai hằng năm và phục vụ bổ nhiệm/bầu cử.

Chế tài nghiêm minh

Xử lý Hành vi Tham nhũng & Vi phạm

1. Xử lý Kỷ luật

Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, cách chức, buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức.

2. Xử phạt Hành chính

Áp dụng đối với các vi phạm quy định phòng ngừa chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Xử lý Hình sự

Truy cứu trách nhiệm hình sự theo các tội danh quy định trong Bộ luật Hình sự.

Hệ quả pháp lý: Cán bộ, công chức bị kết án về tội tham nhũng bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì **đương nhiên bị buộc thôi việc** hoặc mất quyền đại biểu (HĐND, Quốc hội).

Bộ luật Hình sự 2015

Các Tội phạm Tham nhũng Điển hình

Điều 353

Tội Tham ô tài sản

Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản quản lý từ 2 triệu VNĐ trở lên.

Điều 354

Tội Nhận hối lộ

Nhận lợi ích vật chất/phi vật chất để làm hoặc không làm một việc theo yêu cầu.

Điều 355

Lạm dụng chức vụ

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Điều 356

Lợi dụng chức vụ

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì vụ lợi.

Điều 357

Tội Lạm quyền

Lạm quyền trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại vì mục đích vụ lợi.

Điều 359

Giả mạo công tác

Sửa chữa, làm sai lệch tài liệu hoặc cấp giấy tờ giả vì vụ lợi.

Trách nhiệm của cá nhân và xã hội

- **Người có chức vụ, quyền hạn:** phải liêm chính, thực hiện nhiệm vụ đúng pháp luật và kê khai tài sản theo quy định

- **Người đứng đầu:** phải tổ chức phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng trong phạm vi quản lý.

- **Công dân:** có quyền phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo hành vi tham nhũng và có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền.

Củng cố kiến thức

Tổng kết Trụ cột Bài học

01

Bản chất Tham nhũng

Gắn liền với chức vụ, quyền hạn và mục đích vụ lợi trong khu vực công và tư.

02

Phòng ngừa là Key

Công khai minh bạch, luân chuyển cán bộ, kê khai tài sản và ứng dụng công nghệ.

03

Xử lý Không vùng cấm

Xử lý nghiêm minh kỷ luật, hành chính, hình sự và triệt để thu hồi tài sản.

"Thượng tôn pháp luật - Nâng cao đạo đức công vụ - Kiên quyết phòng, chống tham nhũng"

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của nhóm em